

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (ОФЕРТА)

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) интернет-магазина «RND Toys», расположенного на сайте RND Toys.ru, и определяет порядок приобретения Товаров, права и обязанности Сторон.

1. Термины и определения

1.1. Продавец – Индивидуальный предприниматель / Общество с ограниченной ответственностью (полные реквизиты указываются в п. 12 и на Сайте), осуществляющий деятельность по продаже детских игрушек через Сайт.

1.2. Покупатель – дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, либо законный представитель несовершеннолетнего, акцептовавшее настоящую Оферту и приобретающее Товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

1.3. Сайт – совокупность веб-страниц, объединённых доменным именем rndtoys.ru, содержащая информацию о Товарах, условиях их продажи и доставки.

1.4. Товар – детские игрушки и сопутствующие товары, представленные к продаже на Сайте, надлежащего качества, безопасные для жизни и здоровья детей при использовании по назначению.

1.5. Заказ – оформленный Покупателем на Сайте запрос на приобретение выбранного Товара с указанием количества, цены, способа доставки и оплаты.

1.6. Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие условий настоящего Соглашения путём оформления Заказа.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Соглашение является публичной офертой (ст. 435, 437 ГК РФ). Акцептом считается оформление Заказа Покупателем.

2.2. Продавец вправе вносить изменения в Соглашение без предварительного уведомления Покупателя. Актуальная версия всегда доступна на Сайте по адресу rndtoys.ru. Продолжение использования Сайта после изменений означает принятие новой редакции.

2.3. Отношения между Продавцом и Покупателем регулируются настоящим Соглашением, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными правовыми актами.

2.4. Осуществляя Заказ, Покупатель подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Соглашения, включая правила обработки персональных данных.

3. Информация о Товаре и ценах

3.1. На Сайте представлены фотографии, описания, характеристики Товаров. Изображения могут незначительно отличаться от реального вида игрушек (например, из-за цветопередачи монитора). Информация о потребительских свойствах доводится до Покупателя в карточке Товара и при консультировании.

3.2. Цены указываются в российских рублях, включают все налоги. Стоимость доставки рассчитывается отдельно в зависимости от способа и региона доставки.

3.3. Продавец вправе в любое время изменять цены на Товары. Новая цена действует для Заказов, оформленных после её публикации на Сайте.

4. Порядок оформления Заказа

4.1. Заказ оформляется Покупателем через корзину на Сайте либо по телефону/электронной почте, если такая возможность предусмотрена.

4.2. После оформления Заказа Покупатель получает на указанный e-mail или в личный кабинет (при наличии) подтверждение с перечнем Товаров, ценой, общей суммой и выбранным способом доставки.

4.3. Продавец оставляет за собой право отменить Заказ или запросить дополнительные сведения, если Товар временно отсутствует на складе. В этом случае Продавец связывается с Покупателем в течение 1 (одного) рабочего дня для согласования замены, переноса или возврата предоплаты.

4.4. Договор купли-продажи считается заключённым с момента выдачи Продавцом кассового чека (при оплате) или подтверждения Заказа к отправке, но не ранее акцепта Оферты Покупателем.

5. Оплата Товара

5.1. Способы оплаты:

- наличными при получении (курьеру или в пункте выдачи);
- банковской картой онлайн на Сайте;
- через системы электронных платежей (по выбору Продавца);

- безналичным переводом по счёту.

5.2. Обязанность оплатить Товар считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца (при безналичной оплате) или передачи наличных уполномоченному лицу.

5.3. При выборе предоплаты (например, картой онлайн) Покупатель соглашается, что Продавец вправе приступить к формированию Заказа только после получения 100% стоимости Товара.

6. Доставка

6.1. Продавец осуществляет доставку Товара по территории, указанной на Сайте (обычно РФ). Условия, сроки и стоимость доставки публикуются в разделе «Доставка и оплата».

6.2. Переход права собственности и риска случайной гибели/повреждения Товара происходит в момент вручения Товара Покупателю (или уполномоченному лицу) и подписания товаросопроводительных документов.

6.3. При получении Покупатель обязан проверить внешний вид, комплектацию, отсутствие механических повреждений, целостность упаковки. При обнаружении недостатков – зафиксировать их в акте приёма-передачи, сделать фото/видео и незамедлительно уведомить Продавца. В противном случае считается, что Товар передан в надлежащем состоянии.

6.4. Продавец не несёт ответственности за задержки доставки, вызванные действиями служб доставки или обстоятельствами непреодолимой силы.

7. Возврат и обмен Товара

7.1. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества, приобретённого дистанционно, в любое время до его передачи, а после передачи – в течение 7 (семи) дней (ст. 26.1 ЗоЗПП). Если информация о порядке и сроках возврата не была предоставлена в письменной форме в момент доставки, срок увеличивается до 3 (трёх) месяцев.

7.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, фабричные ярлыки, пломбы, упаковка, а также имеется подтверждение покупки в данном магазине.

7.3. Перечень товаров, не подлежащих возврату и обмену надлежащего качества (Постановление Правительства РФ № 2463), распространяется на отдельные виды детских товаров: соски, пустышки, бутылочки для кормления, памперсы, товары для новорождённых (распашонки, ползунки, пелёнки), контактные игрушки без индивидуальной упаковки, а также игрушки-прорезыватели, если они не являются заводскими. В любом случае,

Покупателю следует уточнять возможность возврата конкретного Товара у Продавца.

7.4. При отказе от Товара надлежащего качества Продавец возвращает уплаченную сумму за вычетом расходов на доставку возвращённого Товара (если обратная доставка оплачена Продавцом). Возврат осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения Товара на склад Продавца.

7.5. При выявлении недостатков Товара (ненадлежащее качество) Покупатель вправе требовать: замены, соразмерного уменьшения цены, безвозмездного устранения недостатков, возврата уплаченной суммы. Требования предъявляются в порядке, установленном ст. 18-24 ЗоЗПП.

7.6. Возврат Товара ненадлежащего качества осуществляется за счёт Продавца, включая стоимость обратной доставки.

8. Права и обязанности Сторон

8.1. Продавец обязан:

- предоставить достоверную информацию о Товаре, его сертификации и соответствии требованиям безопасности (декларации, свидетельства о государственной регистрации для игрушек – при наличии);
- передать Товар в согласованный срок надлежащего качества и комплектности;
- соблюдать требования законов о защите прав потребителей.

8.2. Покупатель обязан:

- принять и оплатить Товар;
- не использовать Товар не по назначению и с соблюдением возрастных ограничений, указанных на упаковке/в инструкции;
- предоставить достоверные персональные данные при оформлении Заказа.

8.3. Продавец имеет право:

- приостановить или аннулировать Заказ при подозрении на мошеннические действия;
- отказать в обслуживании лицу, ранее нарушавшему условия Соглашения;
- изменять ассортимент, цены, условия акций.

9. Ответственность

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Продавец не несёт ответственности за убытки, возникшие в результате неправильного использования Товара Покупателем или ребёнком (например,

при нарушении возрастной маркировки, инструкции по сборке, эксплуатации).

9.3. Продавец не отвечает за содержание и достоверность информации на сайтах третьих лиц, ссылки на которые могут быть размещены на Сайте.

9.4. Совокупная ответственность Продавца по любым претензиям Покупателя ограничена стоимостью оплаченного Товара, если иное не установлено законом.

10. Персональные данные и конфиденциальность

10.1. При оформлении Заказа Покупатель предоставляет Продавцу следующие персональные данные: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес доставки (при необходимости). Также Сайт может автоматически собирать техническую информацию (IP-адрес, тип браузера, cookies).

10.2. Продавец обрабатывает персональные данные Покупателя в целях исполнения договора купли-продажи, доставки Товара, информирования о статусе Заказа, рассылки новостей (только с отдельного согласия), улучшения работы Сайта.

10.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с ФЗ-152 «О персональных данных». Покупатель даёт согласие на обработку своих данных (в т.ч. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу оператору доставки/курьерской службе, блокирование, удаление, уничтожение).

10.4. Продавец принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного доступа.

10.5. Покупатель вправе отозвать согласие на обработку данных, направив письменное заявление на электронный адрес Продавца. В этом случае Продавец вправе прекратить исполнение обязательств по заключённым договорам.

11. Прочие условия

11.1. Все споры Стороны решают путём переговоров. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в суд по месту нахождения Продавца (с соблюдением правил подсудности по выбору потребителя, ст. 17 ЗоЗПП).

11.2. Признание недействительным какого-либо пункта Соглашения не влечёт недействительности остальных пунктов.

11.3. Соглашение составлено на русском языке. Английский перевод (если есть) носит информационный характер.

11.4. Продавец не обязана давать письменный ответ на претензии, направленные способами, не предусмотренными разделом «Контакты». Рекомендованный способ – письмо на электронную почту или заказное письмо по юридическому адресу.

12. Реквизиты Продавца

Интернет-магазин «RND Toys»

Сайт: rndtoys.ru

Электронная почта: info@rndtoys.ru

Телефон: [89282131964]

Юридический статус:

[Индивидуальный предприниматель]

ИНН: 616801584802

ОГРНИП / ОГРН: 304616835000206

Дата публикации: «1» января 2025 г.